

בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

עת"מ ???

<u>העותר</u>		משה איבגי, בעליה של חברת "המטמינים" באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???
	-נגד-	
<u>המשיבות</u>		1. עיריית ירושלים 2. "אקולו" — חברה לפינוי פסולת באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???

מועד המצאת הבקשה: ???

מועד אחרון לתגובה: ???

עתירה מינהלית לביטול החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על ביטול החלטת ועדת המכרזים של המשיבה 1, שבה נבחרה המשיבה 2 כזוכה במכרז לפינוי פסולת של המשיבה 1, ולהורות על עריכת מכרז חדש שבו לא ישתתף מנכ"ל המשיבה 1 בוועדת המכרזים, בשל ניגוד עניינים ושיקולים זרים שנפלו בהליך קבלת ההחלטה.

הרקע לעתירה

1. העותר הוא בעליה של חברת "המטמינים", העוסקת בפינוי פסולת, אשר הגישה הצעה במכרז שפרסמה המשיבה 1 לפינוי פסולת בשווי של למעלה מ-10 מיליון ש"ח בשנה.

*** העתק הצעת העותר במכרז מצ"ב **כנספח 1**.

2. המשיבה 1 הודיעה כי המשיבה 2 נבחרה כזוכה במכרז, וכי הצעת העותר נדחתה. מועד כניסת המכרז לתוקף הוא שלושה חודשים לאחר מועד ההחלטה, ומשכך טרם החלה הפעילות מכוחו.

*** העתק הודעת המשיבה 1 בדבר תוצאות המכרז מצ"ב **כנספח 2**.

3. כשבועיים לאחר פרסום תוצאות המכרז נמסר לעותר מידע מעובד בלשכת מנכ"ל המשיבה 1, ולפיו כחודש קודם לכן, בעת הגשת מסמכי המכרז במשרדי המשיבה 1, נפגש בעליה של המשיבה 2 עם מנכ"ל המשיבה 1 בלשכתו — היכרות מן העבר משירותם הצבאי המשותף — ומסר לו באותה פגישה כי הוא מתמודד במכרז.

*** העתק תכתובת הוואטסאפ שנשלחה לעותר מעובד לשכת מנכ"ל המשיבה 1 מצ"ב **כנספח 3**.

4. לפי אותו מידע, למחרת הפגישה נמצאה בלשכת מנכ"ל המשיבה 1 מעטפה שנשלחה אליו מטעם בעליה של המשיבה 2, ובה כרטיס טיסה לתאילנד ומכתב ובו הודעה כי הוזמנו עבור השניים כרטיסי טיסה ושהות בבתי מלון.

5. יומיים בלבד לאחר מכן התכנסה ועדת המכרזים של המשיבה 1, שמנכ"ל המשיבה 1 חבר בה, ובהמלצתו נבחרה המשיבה 2 כזוכה במכרז. מנכ"ל המשיבה 1 לא פסל את עצמו מלשבת בוועדה, ולא ידוע לעותר כי הובאו לידיעת יתר חברי הוועדה זיקתו לבעליה של המשיבה 2 או ההטבה שקיבל ממנו.

סמכות בית המשפט הנכבד

6. בית משפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בעתירה נגד החלטה של רשות המנויה בתוספת הראשונה (מתוך חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש"ס-2000; להלן: "חוק בתי משפט לעניינים מינהליים"), ובין העניינים המנויים בתוספת נמנים ענייני מכרזים של רשות מקומית שעניינם התקשרות בחוזה לביצוע עבודה או לרכישת שירותים (סעיף 5 לתוספת הראשונה).

7. בענייננו, המשיבה 1 היא רשות מקומית, וההחלטה שכנגדה מכוונת העתירה היא החלטת ועדת המכרזים שלה בהתקשרות לרכישת שירותי פינוי פסולת. משכך, העתירה מצויה בגדר סמכותו העניינית והמקומית של בית המשפט הנכבד.

ניגוד העניינים של חבר ועדת המכרזים מקים עילה לביטול המכרז

8. הלכה היא כי משקיים חשש לניגוד עניינים של בעל תפקיד בעניין הנדון בוועדה הפועלת מטעם הרשות, עליו לפסול את עצמו מלשבת באותה ועדה. בבג"ץ 11/11 ישראלי נ' שר החינוך (להלן: "עניין ישראלי") נקבע כי היכרות מוקדמת של חבר הוועדה עם המועמד, שלא הובאה לידיעת יתר חברי הוועדה, מקימה חשש ממשי לשיקולים זרים, ומשכך בוטל המינוי והורה בית המשפט על קיום מכרז חדש שבו לא יוכל אותו בעל תפקיד להשתתף.

9. בענייננו מתקיים חשש ממשי לשיקולים זרים במידה העולה לאין שיעור על זו שנדונה בעניין ישראלי: לא רק שמנכ"ל המשיבה 1 הכיר את בעליה של המשיבה 2 מן העבר, אלא שנפגש עמו בלשכתו בעת הגשת מסמכי המכרז, שמע מפיו כי הוא מתמודד במכרז, וקיבל ממנו למחרת הטבה אישית ממשית בדמות כרטיסי טיסה ושהות בבתי מלון.

10. בענייננו אף לא הסתפק מנכ"ל המשיבה 1 בישיבה בוועדה, אלא המליץ על בחירת המשיבה 2, וההמלצה היא שהובילה לזכייתה — ובכך דבק הפגם בליבת הליך קבלת ההחלטה. חובתו הייתה לפסול את עצמו מלשבת בוועדה, ומשלא עשה כן דין ההחלטה להתבטל ודין המכרז להיערך מחדש, בהתאם לתוצאה שנקבעה בעניין ישראלי, בלא שישתתף בוועדה.

11. יוער כי די בקיומו של חשש ממשי לשיקולים זרים, ואין העותר נדרש להוכיח כי השיקול הזר הוא שהכריע את הכף. תוצאה אחרת תרוקן מתוכן את חובת ההימנעות מניגוד עניינים ותפגע באמון הציבור בטוהר הליכי המכרז של הרשות המקומית, בפרט בהתקשרות בשווי של למעלה מ-10 מיליון ש"ח בשנה.

אין בעניין ברוך כדי לסייע למשיבות

12. בעת"ם 22/22 ברוך נ' עיריית רחובות (להלן: "עניין ברוך") נדחתה עתירה לפסילת מכרז, משנקבע כי היכרות מוקדמת בלבד בין חבר הוועדה למציע, מלפני שלושים שנה, אינה מעידה על קשר פסול ואינה מקימה עילה לפסילת המכרז.

13. אלא שענייננו שונה לחלוטין מעניין ברוך מהטעמים הבאים: ראשית, אין מדובר בהיכרות עבר גרידא, אלא בקבלת הטבה אישית בעלת שווי כספי ממשי מן המציע עצמו; שנית, הקשר בין השניים חודש בסמוך למכרז ובמשרדי הרשות, ובמסגרתו נמסר למנכ"ל המשיבה 1 כי המציע מתמודד במכרז; שלישית, ההטבה נשלחה יומיים בלבד לפני התכנסות ועדת המכרזים, ורצף המועדים מדבר בעד עצמו; ואם לא די בכל אלה — בעניין ברוך לא נדונה המלצה אקטיבית של חבר הוועדה לטובת המציע, בעוד שכאן זכתה המשיבה 2 בהמלצת מנכ"ל המשיבה 1.

אין בעתירה שיהוי

14. בעת"ם 33/33 דני נ' קק"ל (להלן: "עניין דני") נדחתה עתירה מחמת שיהוי, אף שהוגשה בתוך 45 הימים ממועד פרסום ההחלטה, נוכח המשאבים הניכרים שהשקיע הזוכה לקראת תחילת הפעילות ונוכח כך שבבחינה אובייקטיבית עמד הזוכה בכל תנאי המכרז.

15. אלא שענייננו שונה לחלוטין מעניין דני מהטעמים הבאים: ראשית, המכרז טרם נכנס לתוקף, ולא נטען וממילא לא הוכח כי המשיבה 2 השקיעה משאבים לקראת תחילת הפעילות, כך שאין בפניה אינטרס הסתמכות המצדיק דחיית העתירה; שנית, העובדות המקימות את עילת העתירה נודעו לעותר רק כשבועיים לאחר פרסום התוצאות, ולא היה בידו לדעתן קודם לכן, והעתירה מוגשת בסמוך לאחר שנודעו לו; שלישית, בעניין דני נשען בית המשפט על עמידת הזוכה בתנאי המכרז, בעוד שבענייננו הפגם דבק בהרכב הוועדה ובהליך קבלת ההחלטה עצמו, ואין בעמידה בתנאי המכרז כדי לרפאו; ואם לא די בכל אלה — האינטרס הציבורי בטוהר הליכי המכרז ובאמון הציבור ברשות המקומית מחייב בירור העתירה לגופה דווקא בשלב זה, בטרם נכנסה ההתקשרות לתוקף.

לסיכום

16. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על ביטול החלטת ועדת המכרזים של המשיבה 1 בדבר זכיית המשיבה 2 במכרז לפינוי פסולת, ולהורות על עריכת מכרז חדש שבו לא ישתתף מנכ"ל המשיבה 1 בוועדת המכרזים.

17. עוד מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבה 1 להימנע מהתקשרות עם המשיבה 2 מכוח המכרז עד להכרעה בעתירה, ולחייב את המשיבות בהוצאות העותר.

העתירה נתמכת בתצהירו של העותר, המצורף לה כדין.

_____ [שם עוה"ד], עו"ד —

ב"כ העותר